

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9008/2549

นางสาวยุวเรศ โสวันทา
สำนักงานประกันสังคม กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 มาตรา 5, มาตรา 18

เนื่องจากมีพนักงานในแผนกที่ ว. สามมีโจทก์เป็นหัวหน้ามาถามโจทก์ว่า ว. อยู่
ที่ไหน มีงานให้เซ็นชื่อ โจทก์จึงไปตาม ว. ที่นอนอยู่มุมหลังห้องฉีดพลาสติกที่ติดตั้ง
เครื่องดูดอากาศให้ไปทำงาน ระหว่างที่โจทก์เดินผ่านเครื่องดูดอากาศ เครื่องดูด
อากาศได้ดูดแขนโจทก์เข้าไปเป็นเหตุให้มือซ้ายขาด แม้ว่า ว. หลบเข้าไปนอนจนถึง
เวลาทำงานแล้วยังไม่ไปทำงาน แต่โจทก์มิได้ไปตามเนื่องจากกลัวว่า ว. จะถูก
นายจ้างลงโทษหรือโจทก์จะไปกระทำเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการงาน ที่ศาล
แรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ได้รับอันตรายแก่กายเนื่องจากป้องกันรักษาประโยชน์
ให้แก่นายจ้างนั้น ชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานประกันสังคมและ
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนโดยให้จำเลยที่ 1 จ่ายเงินทดแทนแก่โจทก์
เนื่องจากไม่สามารถทำงานได้เป็นเวลา 1 ปี และค่าทดแทนจากการสูญเสียอวัยวะ
จำนวน 284,731.20 บาท

ระหว่างพิจารณาโจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ศาลแรงงานกลางอนุญาต

จำเลยที่ 1 ให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 1 และให้จำเลยที่ 1 จ่ายค่าทดแทนกรณีที่โจทก์ไม่สามารถทำงานได้ตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้เดือนละ 2,636.40 บาท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2546 เป็นต้นไปจนกว่าโจทก์จะสามารถทำงานได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 1 ปี และจ่ายค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะเดือนละ 2,636.40 บาท เป็นระยะเวลา 108 เดือน เป็นเงินจำนวน 284,731.20 บาท

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่า เมื่อถึงเวลาทำงานมีพนักงานในแผนกปั๊มขึ้นรูปไปถามโจทก์ว่าเห็นนายวสันต์ ซึ่งเป็นสามีโจทก์และเป็นหัวหน้าแผนกดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากมีงานให้เซ็นชื่อ โจทก์ไปตามนายวสันต์ที่นอนอยู่มุมหลังห้องฉีดพลาสติกที่ติดตั้งเครื่องดูดอากาศให้ไปทำงานระหว่างที่โจทก์เดินผ่านเครื่องดูดอากาศ เครื่องดูดอากาศได้ดูดแขนโจทก์เข้าไปเป็นเหตุให้มือซ้ายขาด (แขนซ้ายขาดต่ำกว่าข้อศอก) มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ว่า โจทก์ได้รับอันตรายแก่กายเนื่องจากการทำงานหรือปกป้องผลประโยชน์ให้แก่นายจ้างหรือไม่ เห็นว่า เนื่องจากมีพนักงานในแผนกที่นายวสันต์เป็นหัวหน้ามาถามโจทก์ว่านายวสันต์อยู่ที่ไหน มีงานที่ให้นายวสันต์เซ็นชื่อ โจทก์จึงไปตามนายวสันต์ไปทำงาน แม้ว่านายวสันต์หลบเข้าไปนอนจนถึงเวลาทำงานแล้วยังไม่ไปทำงาน แต่โจทก์มิได้ไปตามเนื่องจากกลัวว่านายวสันต์จะถูกนายจ้างลงโทษ หรือโจทก์จะไปกระทำเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการงาน ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ได้รับอันตรายแก่กาย เนื่องจากป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่นายจ้างมานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น

พืพำกษำยึ่น.

(วิเทพ พัชรภิญโญพงศ์-วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์-วิธวิทย์ หิรัญรุจิพงศ์)

ศาลแรงงานกลาง - นายประกอบ ลีนะเปสนันท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ